

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८

English title: Debt Recovery of Banks and Financial Institutions Act, 2002

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५८ । १० । १७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३ । ७ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १९ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६@ २०६६ । १ । ७ । ३. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६६ २०६६ । १ । १३ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५८ सालको ऐन नं. १६ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरति ढङ्गबाट कारबाही र कनिरा गरी ऋणीबाट लनु पर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । • । २. परिभाषा: वषिय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “बैङ्क तथा वित्तीय संस्था” भन्नाले दफा ४ बमोजमि स्थापना भएको न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ । (ख) “न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ४ बमोजमि स्थापना भएको न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ । (ग) “सदस्य” भन्नाले दफा ४ बमोजमि स्थापना भएको न्यायाधिकरणको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले न्यायाधिकरणको अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ । (घ) “पुनरावेदन न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ८ बमोजमि स्थापना भएको पुनरावेदन न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ । (ङ) “पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी” भन्नाले दफा ९ बमोजमि नयुक्त भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (च) “ऋण” भन्नाले चल, अचल सम्पत्ति, धति, बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लाई वा नलाई बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई दिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वासलात बाहिरको कारोबारबाट लनि बाँकी रकम वा सो बापत लाग्ने शुल्क, कमशिन तथा ब्याज समेतलाई जनाउनेछ । (छ) “ऋणी” भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लनि व्यक्त, फर्म, कम्पनी वा प्रचलति कानूनबमोजमि स्थापना भएको संगठति संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दनि व्यक्तसमेतलाई जनाउनेछ । (ज) “ऋण असुली अधिकृत” भन्नाले दफा २८ बमोजमि तोकिएको अधिकृत सम्झनु पर्छ । (झ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. ऐनको व्यवस्था लागु हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु: देहायका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको लागि यस ऐनको व्यवस्था लागु हुनेछ:- । (क) कृषि विकास बैङ्क ऐन, २०२४ बमोजमि स्थापना भएका कृषि विकास बैङ्क, । (ख) वाणजिय बैङ्क ऐन, २०३१ बमोजमि स्थापना भएका वाणजिय बैङ्क, । (ग) नेपाल औद्योगिक विकास नगिम ऐन, २०४६ बमोजमि स्थापना भएको नेपाल औद्योगिक विकास नगिम, । (घ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकेका अन्य वित्तीय संस्थाहरु । तर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असुल गर्दा यो ऐनको व्यवस्था लागु हुने छैन । परिच्छेद-२ ।

न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन । ४. न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन: (१) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा कनिरा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना हुने न्यायाधिकरणको मुकाम तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार त्यस्तो सूचनामा तोकिएबमोजमि हुनेछ । (३) न्यायाधिकरणमा देहाय बमोजमिका सदस्य रहनेछन्:- । (क) कानून सदस्य, । (ख) बैङ्कडिग सदस्य, र । (ग) लेखा सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३क) न्यायाधिकरणमा कार्यबोझ बढेमा नेपाल सरकारले सदस्य संख्या थप गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३ख) उपदफा (३क) बमोजमि सदस्य थपिएकोमा न्यायाधिकरणमा आवश्यकता अनुसार इजलास रहनेछन् र प्रत्येक इजलासमा कानून, बैङ्कडिग र लेखा सदस्य रहनेछन् । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३ग) न्यायाधिकरणमा एक भन्दा बढी इजलास भएकोमा इजलास गठन गरी मुद्दा तोकने कार्य अध्यक्षले गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) न्यायाधिकरणको अध्यक्ष कानून सदस्य हुनेछ र एक भन्दा बढी संख्यामा कानून सदस्य भएको अवस्थामा न्यायाधिकरणमा पहिले नयुक्ति भएको कानून सदस्य, त्यस्तो कानून सदस्य अनुपस्थति भएमा अर्को कानून सदस्य र त्यस्तो कानून सदस्य नभएमा वा भएपनि अनुपस्थति भएमा पहिले नयुक्ति भएको बैङ्कडिग सदस्य र नजि पनि अनुपस्थति भएमा उपस्थति भएको बैङ्कडिग सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्यायाधिकरणको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा थप गरी ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा कनिरा गर्न अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ । ५. सदस्यको नयुक्ति: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ६ बमोजमि योग्यता पुगेका व्यक्तहरुमध्येबाट सदस्य नयुक्ती गर्नेछ । तर बैङ्कडिग तथा लेखा सदस्यको नयुक्ति गर्दा नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र

बैङ्कको परामर्श लनिछ । ६. सदस्यको योग्यता: सदस्य हुनका लागि देहायबमोजमिको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ:- । (क) कानून सदस्यको लागि जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति, । (ख) बैङ्कडिङ्ग सदस्यको लागि अर्थशास्त्र वा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति, । (ग) लेखा सदस्यको लागि वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा “ख” श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी बैङ्कडिङ्ग वा वित्तीय क्षेत्रको लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति ।

७. सदस्यको पदावधि: सदस्य आफ्नो पदमा नयुक्त भएको मितिलि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहनेछ र नजिको पुनः नयुक्ति हुन सक्नेछ । ८. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना: (१) यस ऐन बमोजिम न्यायाधिकरणले गरेको नर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गर्दा त्यस्ता पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मुकाम तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार समेत तोकदिनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको न्यायाधिकरणले गरेको आदेश वा नर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने गरी तोक्न सक्नेछ । ९. पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको नयुक्ति: नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतको न्यायाधीश भैरहेको वा भैसकेको वा हुन योग्यता पुगेको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पुनरावेदन न्यायाधिकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदमा नयुक्त गर्न सक्नेछ । १०. पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदावधि: पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी आफ्नो पदमा नयुक्ती भएको मितिलि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहनेछ र नजिको पुनः नयुक्ती हुन सक्नेछ । ११. पारश्रमिक तथा सुवधि: सदस्य र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पारश्रमिक तथा सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछ । १२. पदमा नरहने अवस्था: (१) देहायका अवस्थामा सदस्य वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन:- । (क) यस ऐन बमोजिम पदावधि समाप्त भएमा, । (ख) आफ्नो पदबाट दिएको राजनिमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा, । (ग) खराब आचरण भएको वा कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्ने आधारमा नेपाल सरकारले हटाएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल सरकारले पदबाट हटाउने आदेश दनुभन्दा अघि नजिलालाई सफाईको उचित मौका दनु पर्नेछ । १३. रक्ति पदको पूर्ति: दफा १२ बमोजिम वा अन्य कुनै कारणबाट सदस्य वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पद रक्ति हुन आएमा त्यसरी रक्ति भएको पदमा नजिको बाँकी अवधिको लागि दफा ५ वा दफा ९ बमोजिमको प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ । परिच्छेद ३ । न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार तथा कार्यवधि: १४. काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा कनिरा गर्ने अधिकार न्यायाधिकरणको हुनेछ । (२) न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनैजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् । बहुमतको राय न्यायाधिकरणको नर्णय मानिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून सदस्य सहित दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न सकिनेछ ।

कानून सदस्य बाहेक अरु दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको नर्णय गर्न वा अन्तमि आदेश दनि बाहेक अरु कारबाही गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा मतैक्य हुन नसकेमा अनुपस्थिति रहेको सदस्य समेतको उपस्थितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम पेश गर्दा पनबहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दाको हकमा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष निकासको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ । (६) पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको न्यायाधिकरणले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अन्तमि अधिकार पुनरावेदन न्यायाधिकरणको हुनेछ । (७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूले असुल गर्नु पर्ने ऋण सम्बन्धमा देहायबमोजिमको अवस्था पूरा भएको ऋण असुली सम्बन्धमा मात्र नविदन दनि सक्नेछ:- । (क) ऋणीसँग ऋण फछर्यौट गर्न, गराउन यथेष्ट छलफल तथा क्रयिकलाप गरेको हुनु पर्ने, । (ख) ऋण असुली सम्बन्धी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त कारबाही भई ऋण असुल हुन नसकेको हुनु पर्ने । १५. न्यायाधिकरणमा नविदन दनु पर्ने: (१) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट असुलउपर गर्नु पर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेमा देहायको म्यादभित्र न्यायाधिकरण समक्ष त्यस्तो रकम असुलउपर गराई पाउन तोकिएको दस्तुर संलग्न राखी तोकिएको ढाँचामा उजुरी नविदन दनु पर्नेछ: । (क) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत भाखा नाघी सकेका कर्जाहरुको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिलि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच वर्ष भित्र । (ख) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भाखा नाघेका कर्जाको हकमा त्यसरी भाखा नाघेको मितिलि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । चार वर्ष भित्र । (२) उपदफा (१) बमोजिम नविदन दँदा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दाबी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत ऋण असुली शुल्क वापत अग्रिम रुपमा न्यायाधिकरण समक्ष बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी नविदन प्राप्त भएको मितिलि पन्ध्र दिनभित्र न्यायाधिकरणले प्रतविदीलाई

आफ्नो सफाईको नमित्त सबुद प्रमाण सहित प्रतित्तर पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद जारी गर्नु पर्नेछ र प्रतविदीले सो अवधिभित्र प्रतित्तरपत्र दाखलि गर्नु पर्नेछ । तर काबू बाह्रको परस्थितिपरी सो म्यादभित्र प्रतविदीले प्रतित्तरपत्र पेश गर्न नसकी सोको कारण खोली त्यसपछिको पन्ध्र दिनभित्र नविदन दिएको र त्यस्तो नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा न्यायाधकिरणले पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

१६. अन्तरमि आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) न्यायाधकिरणमा वचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा ऋण लनिको लागि राखिएको धर्ती वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको वा हक भएको चल वा अचल सम्पत्ति हिस्तान्तरण, नामसारी वा बकिरी गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पक्षको नविदनको आधारमा न्यायाधकिरणलाई लागेमा अर्को आदेश नदिएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयको नाममा न्यायाधकिरणले अन्तरमि आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । १७. मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्नुपर्ने अवधि: न्यायाधकिरणले प्रतित्तरपत्र दाखलि भएकोमा सो दाखलि भएको मितिले र प्रतित्तरपत्र दाखलि नभएकामा सो दाखलि गर्नु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले एक सय पचास दिनभित्र यस ऐन बमोजमि परेको मुद्दामा अन्तमि कारबाही र कनिरा गरिसक्नु पर्नेछ । तर दफा १५ को उपदफा (३) बमोजमि गुजरेको म्याद थमाउन पाउने म्याद भुक्तान नभई मुद्दाको अन्तमि कारबाही र कनिरा गर्न हुँदैन । १८. नर्णय सुनाउने: (१) न्यायाधकिरणले गरेको नर्णय उपस्थिति पक्ष वा नजिहरुको वारेसलाई सुनाई नजिहरुबाट नर्णय सुनी पाएको भरपाई गराउनु पर्नेछ । (२) नर्णय गर्दा बखत सम्बन्धित पक्ष वा नजिको वारेस अनुपस्थिति रहेको भए नर्णय भएको सात दिनभित्र नजिहरुलाई नर्णयको जानकारी पठाई दिनु पर्नेछ । १९. पुनरावेदन दिन सक्ने: (१) न्यायाधकिरणले गरेको नर्णय उपर चर्तित नबुझ्ने पक्षले सो नर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र तोकिएको पुनरावेदन दस्तुर तर्ती तोकिएबमोजमिको ढाँचामा सम्बन्धित पुनरावेदन न्यायाधकिरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधकिरणले प्रतविदीलाई आफ्नो सफाईको नमित्त सबुद प्रमाण सहित प्रतित्तर पेश गर्न तीस दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र प्रतविदीले सो अवधिभित्र प्रतित्तरपत्र दाखलि गर्नुपर्नेछ । तर काबू बाह्रको परस्थितिपरी सो म्यादभित्र प्रतविदीले प्रतित्तरपत्र पेश गर्न नसकी सोको कारण खोली नविदन दिएको पुनरावेदन न्यायाधकिरणले पन्ध्र दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ । २०. मलिपत्र हुन सक्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि कारबाही तथा कनिरा गर्न बाँकी रहेका कुनै मुद्दामा मलिपत्र गर्ने उद्देश्यले उजुरवाला र प्रतविदी दुवैले आफूहरु मिल्ने व्यहोराको नविदन न्यायाधकिरण वा पुनरावेदन न्यायाधकिरण समक्ष दिएको सो नविदनको व्यहोरा वादी प्रतविदी दुवैलाई पढी बाची सुनाई त्यसको मतलब र परिणाम समेत राम्रोसति सम्झाई बुझाई त्यसरी सम्झाउँदा दुवै पक्षले मज्जुर गरेमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापन न्यायाधकिरण वा पुनरावेदन न्यायाधकिरणले मलिपत्र गराईदिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्र गर्दा दाबी रकमको ०.५० प्रतिशतले हुन आउने रकम मलिपत्र दस्तुर वापत आधा आधा गरी उजुरवाला र प्रतविदी दुवैले न्यायाधकिरणमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी उजुरवालाले बुझाउनु पर्ने मलिपत्र वापत लाग्ने दस्तुर नजिले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजमि अग्रमि रुपमा बुझाएको ऋण असुली शुल्कबाट कट्टी गरी लडिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि भएको मलिपत्रको कार्यान्वयन गर्न त्यसरी मलिपत्र गराउने न्यायाधकिरणले ऋण असुली अधिकृतलाई आदेश दिनु पर्नेछ । २१. नर्णयको कार्यान्वयन: (१) न्यायाधकिरणले दफा १८ बमोजमि नर्णय सुनाई सकेपछि सो नर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन न्यायाधकिरणको नर्णय प्राप्त भएपछि पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन दिन म्याद गुजरेपछि नर्णय कार्यान्वयन गर्न ऋण असुली अधिकृतको नाममा आदेश जारी गर्नुपर्नेछ । (२) न्यायाधकिरणले उपदफा (१) बमोजमि आदेश जारी गर्दा नर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अवधि समेत तोकदिन सक्नेछ । २२. पुनरावेदनको लागि धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने: दफा १९ बमोजमि ऋणीले पुनरावेदन गर्दा न्यायाधकिरणले गरेको नर्णयबमोजमि असुलउपर गर्नु पर्ने ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौटी वापत नगद जम्मा गर्नुपर्नेछ । २३. पुनरावेदन कनिरा लगाउनु पर्ने अवधि: पुनरावेदन न्यायाधकिरणले पुनरावेदनको प्रतित्तर दाखलि भएकोमा सो दाखलि भएको मितिले र त्यस्तो प्रतित्तरपत्र दाखलि नभएकोमा सो दाखलि गर्नुपर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले नब्बे दिनभित्र यस ऐन बमोजमि परेको पुनरावेदनको अन्तमि कारबाही कनिरा लगाई सोको जानकारी अन्तमि कारबाही कनिरा भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित न्यायाधकिरणमा पठाउनुपर्नेछ । २४. न्यायाधकिरण र पुनरावेदन न्यायाधकिरणको अधिकार तथा कार्यवधि: (१) यस ऐन बमोजमि परेको मुद्दाको कारबाही तथा कनिरा गर्दा न्यायाधकिरण र पुनरावेदन न्यायाधकिरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अन्तर्गत रही आफ्नो कार्यवधि आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि परेको मुद्दाको कारबाही तथा कनिरा गर्दा न्यायाधकिरण वा पुनरावेदन न्यायाधकिरणलाई म्याद जारी गर्ने, वादी, प्रतविदी, साक्षी झिकाउने, शपथ गराउने, बयान लनि, सबूत प्रमाण तथा आवश्यक कागजात वा वविरण बुझ्ने, कागजपत्र दाखलि गराउने, धरौटी जम्मा गर्न लगाउने र सजाय गर्ने समेत प्रचलति कानूनबमोजमि अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-४ । ऋण असुली वधि: २५. ऋण असुली वधि: (१) ऋण असुली अधिकृतले न्यायाधकिरणको आदेश प्राप्त भएपछि सो आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र ऋणीबाट ऋण रकम असुलउपर गरी सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दलाई दिनुपर्नेछ । (२) ऋण असुली अधिकृतले ऋणको साँवा तथा

ब्याज रकम असुलउपर गर्दा प्रचलति कानूनको अधनिमा रही देहायका वधि अपनाउन सक्नेछः- । (क) ऋणीको धति राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्त किब्जा वा ललामबकिरी गर्ने, । (ख) जमानत दनि व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्त किब्जा वा ललामबकिरी गर्ने, । (ग) कुनै व्यक्त विशिष ऋणी वा जमानत दनि व्यक्त भएकोमा त्यस्तो व्यक्तलाई पक्राउ गरी प्रचलति कानूनबमोजमि थुनामा राख्ने । २६. जमानत दनि व्यक्तिको दायतिवः (१) ऋणीको नमित्ति जमानत दनि व्यक्तिको दायतिव जमानत दिएको रकमको हदसम्म मात्र सीमति रहनेछ ।

(२) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमि दायतिव जमानत दनि व्यक्तबाट सोझै असुलउपर गर्न सकिन्छ । २७. ऋण असुली अधिकृतको आदेश न्यायाधकिरणको आदेश सरह हुनेः (१) यस ऐन बमोजमि ऋण असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा ऋण असुली अधिकृतले दिएको आदेश न्यायाधकिरणले दिएको आदेश सरह हुनेछ र यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । (२) ऋण असुली अधिकृतले यस ऐन बमोजमि दिएको आदेशको कसैले अवहेलना गरेमा न्यायाधकिरणले नजिलाई दफा ३० बमोजमि न्यायाधकिरणको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । परिच्छेद-५ । विविधि । २८. ऋण असुली अधिकृत तोक्नेः (१) नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्रांकति द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई ऋण असुली अधिकृत तोक्न सक्नेछ । (२) ऋण असुली अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको बमोजमि हुनेछ । २९. अन्य कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः ऋण असुली अधिकृतको अतिरिक्त न्यायाधकिरण तथा पुनरावेदन न्यायाधकिरणको कार्यसञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । ३०. अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेः (१) न्यायाधकिरण वा पुनरावेदन न्यायाधकिरणले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । (२) न्यायाधकिरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहर्याएमा अभियुक्तलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (३) पुनरावेदन न्यायाधकिरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहर्याएमा अभियुक्तलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धति न्यायाधकिरण वा पुनरावेदन न्यायाधकिरणलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा नजिलाई कुनै सजाय नगरी क्षमा दनि वा सजाय तोकसिकेको भए सो सजाय घटाउन वा माफ गर्न वा सजाय मुलतवी राखी तोकैको शर्त पालन भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दनि सक्नेछ । ३१. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रकम तर्नुपर्नेः (१) यस ऐन बमोजमि ऋण असुली भई सकेपछि असुली भएको ऋण रकमको १ प्रतिशत रकम ऋण असुली शुल्क बापत सम्बन्धति बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले न्यायाधकिरणलाई तर्नुपर्नेछ । यसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली शुल्क तर्दि नजिले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजमि बुझाएको रकम कटाई बाँकी रकम मात्र तर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दाखलिा हुन आएको रकम न्यायाधकिरणले नेपाल सरकारले तोकैबमोजमि सञ्चति खातामा दाखलिा गर्नुपर्नेछ । ३२. मुद्दा सर्नेः यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा छिन् बाँकी रहेका यस ऐनको अधिकार क्षेत्रभतिर पर्ने ऋण सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धति न्यायाधकिरण वा पुनरावेदन न्यायाधकिरणमा सर्नेछन् । ३३. नयिम बनाउन सक्नेः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरु बनाउन सक्नेछ ।